

DIREITO ADMINISTRATIVO



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/SPPREV/ANALISTA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA/2019) O poder regulamentar e o poder de polícia exercidos pela Administração pública possuem em comum
 - a. a possibilidade de instituição de direitos e obrigações por meio de atos administrativos de natureza originária.
 - b. a delimitação da produção de efeitos ao âmbito interno da Administração pública.
 - c. o antagonismo com o poder disciplinar, posto que somente este possibilita edição de atos normativos originários, pois os demais poderes são todos de natureza derivada.
 - d. a possibilidade de projetarem efeitos externos à Administração pública, atingindo interesses, direitos e obrigações dos administrados, respeitados os direitos e garantias individuais.
 - e. a identidade de fundamento com o poder hierárquico, que se destina aos administrados integrantes da esfera funcionalmente vinculada à Administração pública.



COMENTÁRIO

Poder regulamentar é uma faculdade conferida aos chefes do Executivo para explicar uma lei para sua fiel execução.

Exemplo: Um decreto é emitido. Sua função é explicar, mas ele pode ir além e criar um dever, um direito e/ou uma obrigação. Nesse caso, há exorbitância e o Congresso, por meio do art. 49, V, deve sustar os atos que exorbitaram da competência regulamentar.

Poder de polícia serve para limitar/restringir o uso e o gozo de bens, direitos, atividades, pessoas (art. 78 do Código Tributário Nacional). O poder de polícia pode ser administrativo e judiciário. O primeiro incide em bens, direitos e atividades. Já o segundo incide em pessoas, por isso a importância do Código Penal e do Código Processual Penal.

- a. poder regulamentar apenas explica.
- b. a delimitação da produção de efeitos ao âmbito interno da Administração Pública é apenas do poder regulamentar.
- c. os atos normativos podem ser previstos pelo poder regulamentar.
- d. a possibilidade de projetarem efeitos externos à Administração Pública, atingindo interesses, direitos e obrigações dos administrados, respeitados os direitos e garantias individuais.
- e. não há identidade de fundamento com o poder hierárquico.



5m

2. (FCC/TJ-AL/JUIZ SUBSTITUTO/2019) A atuação da Administração Pública se dá sob diferentes formas, sendo o exercício do poder de polícia uma de suas expressões,
- presente na aplicação de sanções a particulares que contratam com a Administração ou com ela estabelecem qualquer vínculo jurídico, alçando a Administração a uma posição de supremacia em prol da consecução do interesse público.
 - presente nas limitações administrativas às atividades do particular, tendo como principal atributo a imperatividade, que assegura a aplicação de medidas repressivas, independentemente de previsão legal expressa, a critério do agente público.
 - dotada de exigibilidade, que confere meios indiretos para sua execução, como a aplicação de multas, e admitindo, quando previsto em lei ou para evitar danos irreparáveis ao interesse público, a autoexecutoriedade, com o uso de meios diretos de coação.
 - verificada apenas quando há atuação repressiva do poder público, tanto na esfera administrativa, com aplicação de multas e sanções, como na esfera judiciária, com apreensão de bens e restrições a liberdades individuais.
 - dotada de imperatividade, porém não de coercibilidade, pressupondo, assim, a prévia autorização judicial para a adoção de medidas que importem restrição à propriedade ou liberdade individual.

COMENTÁRIO

a. a aplicação de sanção a particulares que contratam com a Administração ou com ela estabelecem qualquer vínculo jurídico é poder disciplinar.

O poder de polícia possui atributos: discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Além disso, é identificado no ato administrativo, estando presentes presunção de legitimidade ou veracidade, auto executoriedade, imperatividade, exigibilidade e tipicidade.

b. presente nas limitações administrativas às atividades do particular.

c. dotada de exigibilidade, que confere meios indiretos para sua execução, como a aplicação de multas, e admitindo, quando previsto em lei ou para evitar danos irreparáveis ao interesse público, a autoexecutoriedade, com o uso de meios diretos de coação.

d. verificada quando há atuação repressiva ou preventiva do poder público, tanto na esfera administrativa, com aplicação de multas e sanções, como na esfera judiciária, com apreensão de bens e restrições a liberdades individuais.

e. dotada de imperatividade e de coercibilidade.

ANOTAÇÕES

3. (FCC/MPE-MT/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) “Atividade estatal consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público”, conceitua-se
- Coercibilidade.
 - Discrecionalidade.
 - Autoexecutoriedade.
 - poder de polícia.
 - proibição administrativa.

COMENTÁRIO

Limitar ou restringir o uso e o gozo de bens, direitos, atividades e pessoas é poder de polícia.

4. (FCC/FAP/ANALISTA DE FOMENTO CRÉDITO/2019) A celebração de contrato administrativo entre empresa particular e a Administração pública permite a incidência do poder
- de polícia em relação aos atos praticados pela contratada para a execução do objeto contratual, incluindo a aplicação de penalidades.
 - normativo, diante da necessidade de aditamento do contrato para estabelecimento de alterações de ordem qualitativa.
 - disciplinar em relação à contratada, tendo em vista que essa atuação abrange relações jurídicas que excedem o vínculo funcional, tal como vínculo contratual.
 - hierárquico, tendo em vista que esta prerrogativa confere posição de supremacia do poder público contratante em relação à contratada, admitindo inclusive alterações unilaterais do contrato.
 - regulatório, tendo em vista que o vínculo contratual entre a Administração pública e o particular admite alterações unilaterais por parte do contratante sempre que o interesse público assim recomendar, independentemente de concordância do contratado.



10m

COMENTÁRIO

O poder disciplinar está ligado à apuração de irregularidades e à aplicação de penalidades por meio de sindicância ou processo administrativo. O poder disciplinar é interno, voltado para os agentes ou particulares vinculados ao Estado.

ANOTAÇÕES

5. (FCC/DPE-RR/DEFENSOR PÚBLICO/2021) A exoneração, hipótese de vacância, que acarreta a destituição do servidor de cargo, emprego ou função, tem como característica tratar-se de medida aplicável
- a. apenas *ex officio* pela autoridade imediatamente superior ao agente público.
 - b. com efeito de desligamento do agente dos quadros do funcionalismo, após constatação de sua incapacidade por laudo médico.
 - c. quando o servidor toma posse, mas não entra em exercício no prazo estabelecido.
 - d. quando o servidor comete ato ilícito, independente de aplicação de penalidade.
 - e. em decorrência de penalidade imposta após procedimento disciplinar regular.

COMENTÁRIO

- a. a pedido do servidor ou *ex officio* pela autoridade imediatamente superior ao agente público.
- b. com efeito de desligamento do agente dos quadros do funcionalismo.
- c. quando o servidor toma posse, mas não entra em exercício no prazo estabelecido.
- d. exoneração não tem caráter punitivo.
- e. exoneração não tem caráter punitivo.

Passo a passo para assumir cargo público:

- 1. Concurso;
- 2. Nomeação: efetivo ou comissão (*ad nutum*), que é de livre nomeação e exoneração. Demissão tem caráter punitivo e pode aparecer depois do PAD;
- 3. Posse e investidura;
- 4. Exercício.

6. (FCC/AL-AP/ASSISTENTE LEGISLATIVO/ASSISTENTE DE REGISTRO DE IMAGENS/2020) Alírio, brasileiro de 24 anos de idade, após ocupar por dois anos, no Poder Executivo do Amapá, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, assume no mesmo órgão, observados os ditames legais, novo cargo para o qual foi nomeado em virtude de regular habilitação no único concurso público que prestou. Neste caso, com relação ao requisito temporal do conceito de estabilidade, Alírio
- a. não se submeterá a período destinado à aquisição de estabilidade, pois já a adquiriu no exercício do cargo anterior, vez que a estabilidade se dá no serviço público e não no cargo.
 - b. só poderá ser considerado estável após três anos de efetivo exercício no novo cargo, desprezado o tempo em que exerceu o cargo anterior em comissão.
 - c. só poderá adquirir a estabilidade se cumprir, no exercício do novo cargo, o período de um ano, que será somado ao tempo em que exerceu o cargo anterior.

- d. só adquirirá a estabilidade após o efetivo exercício no novo cargo durante dois anos, desprezado o tempo em que exerceu o cargo anterior.
- e. não se submeterá a período destinado à aquisição da estabilidade, porque o seu novo cargo é de provimento efetivo e, portanto, a estabilidade se dá automaticamente com a posse do servidor.



15m

COMENTÁRIO

- a. estabilidade não é para comissionados; apenas para servidor efetivo.
 - b. só poderá ser considerado estável após três anos de efetivo exercício no novo cargo, desprezado o tempo em que exerceu o cargo anterior em comissão.
 - c. só poderá adquirir a estabilidade se cumprir, no exercício do novo cargo, o período de três anos.
 - d. só adquirirá a estabilidade após o efetivo exercício no novo cargo durante três anos.
 - e. se submeterá a período destinado à aquisição da estabilidade.
- 7.** (FCC/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ENGENHEIRO DE ALIMENTOS/2019) Considere que um servidor municipal, ao efetuar a vistoria de um imóvel, no curso do procedimento de concessão de licença de funcionamento de um restaurante, tenha provocado danos de grande monta nos revestimentos e acabamentos em decorrência da realização de testes de higiene feitos de forma inadequada. Diante desse cenário, o
- a. município possui responsabilidade objetiva pelos prejuízos sofridos pelo particular, descabendo responsabilidade civil do servidor que tenha ocasionado o dano, salvo na hipótese de conduta dolosa.
 - b. servidor responde administrativamente por potencial infração disciplinar e pode ser acionado por perdas e danos, não havendo, contudo, responsabilidade civil do município pelos prejuízos sofridos pelo particular.
 - c. município poderá ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos sofridos pelo particular, desde que comprovado o dolo ou culpa do servidor, ou conduta abusiva da Administração.

ANOTAÇÕES

- d. município poderá ser responsabilizado pelos prejuízos causados pelo servidor, exclusivamente em caráter subsidiário, caso o patrimônio deste não seja suficiente para suportar a indenização correspondente.
- e. município é responsável pelos danos comprovadamente sofridos pelo proprietário em razão da ação do servidor, independente da comprovação de culpa ou dolo do mesmo.

COMENTÁRIO

A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, determina que o Estado responde pelo dano que o agente causar a terceiros. Depois, o agente responde cível, penal e administrativamente pela mesma conduta. A ação que o Estado propõe contra o agente é regressiva ou de regresso, que será proposta em casos de dolo ou culpa.

- a. município possui responsabilidade objetiva pelos prejuízos sofridos pelo particular, cabendo responsabilidade civil do servidor que tenha ocasionado o dano.
- b. há responsabilidade civil do município pelos prejuízos sofridos pelo particular.
- c. município poderá ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos sofridos pelo particular, independente de comprovado o dolo ou culpa do servidor, ou conduta abusiva da Administração.
- d. município poderá ser responsabilizado pelos prejuízos causados pelo servidor.
- e. município é responsável pelos danos comprovadamente sofridos pelo proprietário em razão da ação do servidor, independente da comprovação de culpa ou dolo do mesmo.

O Estado elege o agente que pratica atos para o terceiro. Se o agente causa prejuízo, o terceiro cobra do Estado, que responde objetivamente. Isso recebe o nome de ação processual. Depois, o Estado propõe a ação regressiva ou de regresso, de natureza cível, e será conduzida pela teoria subjetiva. Ela é aplicada em outra ação processual. No caso subjetivo, deve-se valorar dolo ou culpa.

A ação regressiva acontece apenas nos casos de dolo ou culpa, sendo necessário nexos causal, relação entre o fato e o resultado. Tudo isso segue o art. 37, § 6º, CF/88.



20m

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. d
2. c
3. d
4. c
5. c
6. b
7. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Pereira da Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
